

מסורת הש"ס

א) שנת קמה: ע"ש, ב) ז"ל אה"י, ג) ז"ל אה"י, ד) שנת קמה, ה) תמוז,כב, ו) כ"מ פא: תמוז,ז ס: ז) ו' נקדשין סד: וז"ל, ח) ונ"י בגליון ב"מ פא: ז) ז"ל הכא ז"ק, י) כ"ה גיטס הרא"ש, יא) דרכי ס: ז) ז"ל א"ל יחושע ס' ז"ק ובי"ה בגריות, יב) ז"ל יושב, יג) ו"ה סב: יענות זנ: קטו, יד) דמאי פ"ד מ"ה, טו) גי' ה"ק מה"ד חסד כי דבר א' ה"ד וחל"י ממחיל הדבור לאחזקניהו כי ר"מ ס"ד, טז) אפי' בנו ואפי' ז"ק, יז) ז"ל א"יניסול' ק, י"ק, יח) ברש פ"ה דמא ז"ק, יט) ויעשיו תוה' לעיל לה: ד"ה ובי"ט,

הגהות הב"ח

א) ש"י ד"ה אלל כ"ה ובי' כבור, ב) כי ד"ה לילמא ליה חסכ: ג) ד"ה כלס וז' ומי ושידראי אלל: ד) ד"ה לא לעולם ובי' שרל לי ושמעי:

גליון הש"ס

גכ' עד מפ' עד בשר: מי ססהדין דף ג ע"ב בשר"י ד"ה בעדות כבור ובתוס': שס:

מוסף רש"י

לעדות כבור: כבור דין כהן כשנתו יפאל לו שלם וארעו וז' מוס: קי"ל ומשדו הכניס להטיל מוס בכבור ואין נאמן לומר מוס זה נפל בו מאליו ולכך נכלל עדים (ב"מ פא.) אלא לעדות קמה: לומר אלס מת נעלו, דלקילו כה רבנן משום טעוה, וכל דמקדש ארעאש דרבנן נאמן ואפקועי רבנן לקדושין מניה (טו.) לעדות הראשונה כשרה לה. והא' נמי כשרה לו (טו.) במקום עדים. דלגן סהדי שאין אותו הדין נכלל מוס (ב"מ פא.) בעלי תריסין. תמנסי הנגמלס זה חל זה ככלסס (ברכות כז.) המבורגמן. שיהי עומד לפני רבן גמליאל ומשפיע לביסס חל הכרעה מפי רבן גמליאל (טו.)

שיטה מקובצת

א) לעדות אשה בלבד: ס הוא הפה שהתיר קמ"ל: ג הוא ומית חמרא ואסור: ד מיא חבא ודאי: ט גטריה ס"א בסלי נצרים של ערבה קלופה בהדי: ו ליה כלום חילקנו: ז עד שיכנסו בעלי: ח היאך יכול החי להכחיש: ט ר"ג יושב ודורש: י ל"ר חוצופית: יא) אמר רב חיבת איש נמחק: יב) ר"מ וכי אמר חסד: יג) כשרה לה בלבד ובעדות: יד) מוס זה בו: טו ספגיה היה מחזקין: טז הוא שלא שחית ליה דהא: יז גביר דסתמא הוא אמר: יח הארץ דמי חשדינא אנא למישיד מומא בכונה ככהן ע"ה: יט בו השוחטו הס"ד: יא) מומתה ודאי שריא חכם וכי שריא חכם ע"פ עדים שריא הס"ד: יב) כבוס זה נתנו לי לשיאר: יג) חיבת אלא נמחק: יד) רבא ועוד דרבא: יז לאו כן הלה: יח ברישה נמחק: יט ונאבי שיטפא דהתם: קן ו"א לפרש כן:

כל פסולי המוקדשין

לַחֲזוּקִינֵהוּ. בחשודים מי אמר ר"מ ים ט' חשוד לדבר אחד חשוד לכל

המורה כולה היכא דמוחק לן דעובר על דבר א': **לעדות כבור.**

להעיד שלא הטיל צו מוס זה כזוונה: **לעדות אשה.** שמת בעלה

במדינת היס: **סני אלל לעדות שאשה כשרה**י. ובעדות כבור

נמי אשה כשרה דאמרינן [לה:] הלכתא

כרבן שמעון ואפי"ט במו: **יומר שרי**

בוכרא. יומר המתיר בכורות לשון

גנאי: **לא היו מוחזקין.** בטלה שהוא

כבור וצא כהן בעליו ואמר כבור הוא

זה ומומו עמו שלא הטיל מוס יז זה

כזוונה ואמי לאחזוי לחכם אי קבוע

הוא אי עובר הוא: **נאמן.** דהפה

שאסר ואמר כבור הוא המיר ואמר

מומו עמו: **אשם איש הייסי.** ולא

היינו מוחזקין בה שהיא אשת איש

מעולם: **נאמנת.** ומומרת להנשא:

דאי צעיא לא אמרה. כלומר אי הוה

חשידא להינשא בחיי בעלה בלא גירושין

הוה שמקה ולא אמרה אשת אישי הייתי

דהא בפניהו יט מחזקין לה: **אלל**

הכא. בכבור דלא קגיא דלא אמר כבור

הוא יא) דלימא ליה חסכ מוס קבוע

הוא או עובר דקדשים תמנימיס אין

הכהן נחשד לאכול בחזק דבר כרת

הוא אלל נחשד להטיל צו מוס דלאו

בעלמא הוא ולא יכא נאמן קמ"ל

דנאמן: **דאס קן.** דהוא הטיל צו

מוס הוה שדי ציה מוס הייכר אפי'

לעס הארץ שהוא מוס ומו לא הוה

צני למיתי קמן ולמימר כבור הוא

יט דהא אין אדם אחר יודע שהוא

כבור ובקדשים בחזק נמי ליכא לפסוקיה

דהא מוס ניכר שדא ביה ליכא דלגן

י"מה לו לשקר במקום עדים לא אמרינן הכי

השתא התם ודאי איכא מיא ט"ז התם ודאי שדי

ביה מומא חששא הוא ובמקום חששא אמרינן

מה לו לשקר יתיב רבינא וקאמר להאי

שמעתא בלא גברא א"ל רבא וזמי לרבינא

אנן משמיה דר' אילעא מתנינן לה רבי צדוק

הוה ליה בוכרא רמא ליה שערי בסלי

י[נכסריה ט' כיילי ערובה ערבה קלופה] בהדי

דקאכיל איבוע שיפתיה אתא לקמיה דרבי

יהושע אמר ליה כלום חילקנו בין חבר לעם

הארץ אמר לו רבי יהושע הן אתא לקמיה

דרבן גמליאל אמר ליה י חילקנו בין חבר

לעם הארץ אמר ליה רבן גמליאל ילא אמר ליה והא רבי יהושע אמר לי הן

י אמר לו המתן עד י שיעלו בעלי תריסין לבית המדרש כיון שנכנסו לבית

המדרש עמד השואל ושאל כלום חילקנו בין חבר לעם הארץ א"ל רבי

יהושע לאו א"ל רבן גמליאל והלא משמד אמרו לי הן יהושע עמוד על רגליך

ויעידו כך עמד רבי יהושע על רגליו ואמר היאך אעשה אילמלי אני חי והוא

מת יכול החי להכחיש את המת עכשיו שאני חי והוא חי היאך י חיי יכול

להכחיש את החי והיה ר"ג ט' י עומד ודורש ור' יהושע עומד על רגליו עד

שרינגו כל העם ואמרו י לחוצפית המתורגמן עמוד ועמד: **מתנ'י** ינאמן

ינאמן הכהן לומר כבור זה ובעל מוס הוא: **גמ' אמר רב יהודה אמר רב**

דעבידא לאיגלווי לא משקרי בה אינשי אמר יי רב אשי אף אנן נמי תנינא נאמן

הכהן לומר הראיתי כבור זה ובעל מוס הוא מאי טעמא לאו משום דאמרינן כל

מילתא דעבידא לאיגלווי לא משקרי בה אינשי התם הוא דקדשים בחזן לא

אכיל אבל הכא כיון דחשידי חשידי מתיב רב שיוכי ט' האומר למי שאין

נאמן על המעשר קח לי ממי שהוא נאמן או ממי שהוא מעשר אינו נאמן אמאי

נימא כל מילתא דעבידא לאיגלווי לא משקרי בה אינשי שאני התם

כחכ לא חל אמר שרל וי ליה ושמית

ליה בלא התרת מומחה ס: **אלל הכא.** דקא מחוי ליה לחכם ואמר במוס יא [זה] נתן לי ישראל כדי שלא יטוך להציא עדים

שמאליו נפל צו כיון דחשידי כהני להטיל מוס ולמימר מוס ולמימר ישראל נתנו לי במומו: **קח לי ממי**

שהוא נאמן. שאינו לוקח פירות מעם הארץ או ממי שלוקח מעם הארץ ומעשר דמאי קודס שימכס: אין. שלח זה נאמן לומר שנאמן לקחמיו:

פרק חמישי בכורות

לו.

אי"מר דא"ר מאיר יַחֲשֵׁשׂא בוי'. מתוך הלשון משמע דלצינא דר'

מאיר קאמר ולא כצינא לן כוותיה יט אלל אפילו במוחזק

עובר על דבר א' לא הוי חשוד על כל המורה כולה ואע"ג דבפרק זה

בזרר (סנהדרין דף ס.) אמר אביי עברין אוכל נצילות להכעיס פסול

לעדות ומוקיס לה כרבי מאיר וקימנא

לן כוותיה דהוא מיע"ל קג"ס היינו

דוקא לענין עדות דרשמנא אמר אל

חשד רשע עד אלל צשאר מילי לא

חשד ומיהו ר' מאיר דקאמר התם

עד זומס פסול לכל המורה כולה ה"נ

הוה מני למינקט אחד משאר דברים

ולא נקט עד זומס אלל לאפוקי מדר'

יוסי דאפילו עד זומס נמי מכשר

לדיני נפשות כשהחם צדיני ממונות:

ואי"מר רבא מה צו אשקר. רבה

גרסינן שהיה רבו של אביי ולא רבא

טו דרבא חית ליה צהדיא בחזקת

הצמים צ"צ דף לג:) דמה לו לשקר

במקום עדים לא אמרינן דלומר דלביי

ורכא לא כצינא להו הא דרב חסדא

כו: **בא פני רבן גמליאל אמר**

ציה צאו. יז והלכה כן הוא דלחן

חילוק בין חזר לעס הארץ דבפרק

במרס דיומא (דף עה.) גבי ר' יוסי

בן זימרא דכהן הוה ומיעציא ליה אי

הלכה כר' מאיר דלמר חשוד על

הדבר לא דנו ולא מעידו אי כרשב"ג

דלמר נאמן על של חזירו ש"מ דלרבי

מאיר לא היה ממיר אע"פ שהיה

חזר: **עמד השואל ושאל.** צפ'

נערה צנדיסי צירושלמי דרש מדכמי

ועמדו שני האנשים צו"י דשאל הלכות

ואגדות תריך לעמוד: **עמוד ע**

רגליך ויעידו בך. לא גרסי' ויעידו

בך לא כלן ולא י צפרק מפלת השמר

יט צרישיה (בבכות ס:) דמה עדות

שיין כלן אלל צנסהדין צריש פרק

כהן גדול (דף יט.) גרסינן ליה גבי

עוצא דינאי יט ואגב פשטא דהתם

נכתבאלן: **היאך החי יבוא להבחישי**

החי. כלומר סבור הייתי להעלים ואינו

יכול וצקועי' פירש דודאי כך אמרתי

ומזמי צי ואל"י יט כן דבפרק מפלת

השמר (בבכות דף ס:) פסק שס

הלכה כמותו ט): **רבי חוצפית**

המתורגמן. מעשרה הוינו מלכות:

והלכתא

לעם הארץ אמר ליה רבן גמליאל ילא אמר ליה והא רבי יהושע אמר לי הן

י אמר לו המתן עד י שיעלו בעלי תריסין לבית המדרש כיון שנכנסו לבית

המדרש עמד השואל ושאל כלום חילקנו בין חבר לעם הארץ א"ל רבי

יהושע לאו א"ל רבן גמליאל והלא משמד אמרו לי הן יהושע עמוד על רגליך

ויעידו כך עמד רבי יהושע על רגליו ואמר היאך אעשה אילמלי אני חי והוא

מת יכול החי להכחיש את המת עכשיו שאני חי והוא חי היאך י חיי יכול

להכחיש את החי והיה ר"ג ט' י עומד ודורש ור' יהושע עומד על רגליו עד

שרינגו כל העם ואמרו י לחוצפית המתורגמן עמוד ועמד: **מתנ'י** ינאמן

ינאמן הכהן לומר כבור זה ובעל מוס הוא: **גמ' אמר רב יהודה אמר רב**

דעבידא לאיגלווי לא משקרי בה אינשי אמר יי רב אשי אף אנן נמי תנינא נאמן

הכהן לומר הראיתי כבור זה ובעל מוס הוא מאי טעמא לאו משום דאמרינן כל

מילתא דעבידא לאיגלווי לא משקרי בה אינשי התם הוא דקדשים בחזן לא

אכיל אבל הכא כיון דחשידי חשידי מתיב רב שיוכי ט' האומר למי שאין

נאמן על המעשר קח לי ממי שהוא נאמן או ממי שהוא מעשר אינו נאמן אמאי

נימא כל מילתא דעבידא לאיגלווי לא משקרי בה אינשי שאני התם

כחכ לא חל אמר שרל וי ליה ושמית

ליה בלא התרת מומחה ס: **אלל הכא.** דקא מחוי ליה לחכם ואמר במוס יא [זה] נתן לי ישראל כדי שלא יטוך להציא עדים

שמאליו נפל צו כיון דחשידי כהני להטיל מוס ולמימר מוס ולמימר ישראל נתנו לי במומו: **קח לי ממי**

שהוא נאמן. שאינו לוקח פירות מעם הארץ או ממי שלוקח מעם הארץ ומעשר דמאי קודס שימכס: אין. שלח זה נאמן לומר שנאמן לקחמיו:

לאת

אלא מאחורנא אפילו מעם הארץ דמצי אמר אפילו עם הארץ נאמן הוא עלי ליקח ממנו. הלכך אינו נאמן השליח:

עין משפט נר מצוה

בד א מיי פ"ב מה' גירושין הלכה טו טוש"ע אר"ע ס' י סעיף ג:

בב א מיי פ"ב מהלכות בכורות הלכה טו ספג עש"י רי טוש"ע י"ד ס' שד ספיף ה:

ג [נוש"ע שס סעיף ו:] בוד ר מיי פ"ב מהלכות גירושין הלכה א טוש"ע אר"ע ס' קנב סעיף ו:

בז ה מיי פ"ד מהלכות שכיבות הלכה ג ספג עש"י פט (טור ח"מ ס' שט) [לא מלאמי צווש"ע וז"ע:]

בב ו מיי פ"ב מהלכות בכורות הלכה י טוש"ע י"ד ס' דיש סעיף א: בבז ו מיי שס הלכה יח טוש"ע שס סעיף י:

ג א מיי שס הלכה יט טוש"ע שס סעיף ח: נא ו מיי פ"ב מהלכות מעשיות הלכה ו:

רבינו גרשום

אמור דאמר ר' מאיר החשוד על הדבר לחששא בעלמא בשמא חשיד לא חזקונינו נמי ודאי חשידי לא אמרינן הלכך לא חשידי לכל התורה ובשרין למיזן: לעדות שהאשה כשרה לה. ואשה כשרה לעדות בכור דאמר' אפילו בנו אפי' בתו: מחר דתימא התם הווא. גבי אשה דאמרינן הפה שאסר הוא שהתיר דאי בעיא לא אמרה מויד ולא מחזקין לה באשת איש דליכא ידיע: אבל הכא. גבי בכור לא סגי דלא אמרה דלא מסהדי דכיון ידיע דבכור הוא ודקדיש בחזן נמי לא אכיל אלא א"י עידי עליה שהוא מום לא נימא הפה שאסר הוא שהתיר קמ"ל דאמרינן דכיון דיכול למישיד ביה מומא דמיכר ודאי דמוס קבוע ולא שדא אמרינן הפה שאסר הוא הפה שהתיר: מה לי לשקר במקום עדים לא אמרינן. דאנן סהדי דאורחא דנהר פקוד לעולם איכא מיא והכא נמי כיון דיעדינן דכהני חשידי אמומי לא נימא הפה שאסר הוא שהתיר: דכא גבי האי כהן דבא ואמר בכור הוא ומומו עמו מי ידיענן ודאי דאיהו שדא ביה מומא חששא בעלמא הוא ובמקום חששא אמרינן הפה שאסר הוא שהתיר: צבריין הרצין. צבריין של ערבה קלופה שחן דקין וחזין: חילקנו בין חבר לעיה. דאע"ג דע"ה חשידי למיגרס מוס לבכור כדאמר בעליו עמנו מעדיין אי לא לא [בכהן] חבר לא חשידי ושלא מרעיה היה מצינא לאסתידי עליה אי לא א"ל ר' יהושע הן: בעלי תריסין. חכמים: עמד השואל. ר' צדוק: א"ל ר' יהושע לא. דלא רצה להורות הלכה לפני ר"ג: עמוד. שחוק: והיינו דאמר בבבכות (אתא) ובכורא הראהו: אבל הכא. בכהן שאמר בכור זה נתן לי ישראל במומו כיון דחי הוא דלא שחטיה לא מהימן ולא שרינן למישחטיה דחשידי דילמא איהו שדא ביה מומא וליתא לדרב יהודה דעבידא לאגלווי דמצי למישיחיה אי זבין ליה: שאני התם דמצי לאישתמוטי שליח דמצי ואמר לאו מהאי ובגיה